

1501005-78.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2581/2019 -

01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2146265/2019 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO RICARDO CAROLLA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501005-78.2019.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501005-78.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2581/2019 -

01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2146265/2019 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO RICARDO CAROLLA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face dos réus: 1) ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, como incurso nos artigos 33, caput, 33, parágrafo 1.º, inciso III e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2.º, parágrafo 2.º, da

Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 2) ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", qualificado a fls. 28/29, como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 3) RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, como incurso no artigo 33, parágrafo 1.º, inciso III, e no artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, por duas vezes, da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 4) LUCAS SANTOS DE PAULO, vulgo "Luquinha", qualificado a fls. 319, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, artigo 35, também da Lei n.º 11.343/06, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 5) MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, qualificado a fls. 249, como incurso nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 180, caput, por três vezes, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 6) CLAYTON VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 252, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 7) JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, qualificada a fls. 255, como incurso no artigo 33, caput, no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, todos da Lei n.º 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; 8) JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, qualificado a fls. 256, como incurso nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e no artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal e; 9) ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO, qualificado a fls. 260, como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 e no artigo 2.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 12.850/13, na forma do artigo 70 do Código Penal.

1. Narrou na denúncia, em síntese, que, no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 18h00, na Rua João Antônio da Fonseca, n.º 562, Casa 03, Parque Pinheiros, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, qualificada a fls. 255, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 626,4g de cocaína, acondicionada em 675 (seiscentos e setenta e cinco) eppendorfs e na massa líquida de 279,9g de cocaína em forma de crack, acondicionada em 2.600 (dois mil e seiscentos) invólucros, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Constou, ainda, que, no dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30, na Estrada Mina de Ouro, n.º 19, Sapateiro, em na cidade e comarca de Embu-Guaçu/SP, JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, qualificada a fls. 255, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 0,9g de cocaína, acondicionada em 03 (três) porções individuais e na massa líquida de 2,0g de cocaína em forma de crack, acondicionada em 09 (nove) porções individuais, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2. Constou que, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 16h30, na Rua Helena Moraes de Oliveira, altura do n.º 650, Jardim Três Marias, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, qualificado a fls. 249, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 3,935 Kg de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, acondicionada em 09 (nove) tijolos, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, em data incerta, porém anterior ao dia 17 de abril de 2019, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, qualificado a fls.

249, recebeu e, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 16h30, na Rua Helena Moraes de Oliveira, altura do n.º 650, Jd. Três Marias, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, ocultava, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, linha telefônica 11 98693-7569, IMEI 353296083150695; um aparelho de telefone celular, marca Samsung, linha telefônica 11 95470-8304, IMEI 358308091866330, sabendo tratar-se de produto de crime de roubo, e o veículo Honda/Civic LXS, cor prata, de placas EBT-3477, sabendo tratar-se de produto de crime.

3. Constatou, ainda, que, no dia 17 de maio de 2019, por volta das 15h00, na Rua Daniel Mantovani, n.º 26, na cidade e comarca de Jundiaí, ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, transportava, e ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", qualificado a fls. 28/29, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 16 (dezesesseis) sacos contendo cocaína, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data, na cidade e comarca de Jundiaí, LUCAS SANTOS DE PAULO, vulgo "Luquinha", qualificado a fls. 319, agindo em concurso e com unidade de desígnios com ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, e com ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", qualificado a fls. 28/29, concorreu para a prática do crime acima descrito.

No período compreendido entre fevereiro e junho de 2019, na cidade e comarca de Jundiaí, ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, utilizava o veículo Renault/Logan, cor prata, de placas EVT-3480/Jundiaí-SP, de que tinha a posse, guarda e vigilância, para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data, por volta das 18h00, na adega GUILHEM & BRINO LTDA., localizada na Avenida Comendador Antônio Borin, n.º 2.201, Jd. Colonial, na cidade e comarca de Jundiaí, RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, possuía arma de fogo de uso permitido, com número de identificação suprimido, consistente em um revólver da marca Taurus, calibre .38 SPL, bem como 05 (cinco) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, que, no período compreendido entre fevereiro e junho de 2019, na adega GUILHEM & BRINO LTDA., localizada na Avenida Comendador Antônio Borin, n.º 2.201, Jd. Colonial, na cidade e comarca de Jundiaí, RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, utilizava mencionado local, de que tinha a posse, guarda e vigilância, para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Igualmente, que no dia 17 de maio de 2019, na Rua Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva, nº 220, Cidade Nova, na cidade e comarca de Jundiaí, RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, possuía arma de fogo de uso permitido, com número de identificação suprimido, consistente em uma pistola semiautomática da marca Taurus, calibre .380 ACP e seis cartuchos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

4. Ainda, no dia 17 de maio de 2019, por volta das 16h00, na chácara localizada na Alameda das Palmas, n.º 28, na cidade e comarca de Jarinu, JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, qualificado a fls. 256, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 10 (dez) sacos contendo cocaína, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas circunstâncias de tempo e de local descritas, JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, qualificado a fls. 256, possuía e guardava, instrumentos e objetos destinados à fabricação, à preparação, à produção e à transformação de drogas, consistentes em 07 (sete) liquidificadores, 09 (nove) bandejas e outros apetrechos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

5. Constatou, também, que no dia 14 de junho de 2019, por volta das 10h00, na Rua dos Fioresis, n.º 472, Castanho, Jundiaí/SP, CLAYTON VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 252, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a

consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 11.800kg (onze quilos e oitocentos gramas) de cocaína, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

6. Por fim, constou que durante o período de fevereiro até junho de 2019, nas cidades e comarcas de Jundiaí e de Taboão da Serra, ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", qualificado a fls. 28/29, RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, LUCAS SANTOS DE PAULO, vulgo "Luquinha", qualificado a fls. 319, MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, qualificado a fls. 249, CLAYTON VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 252, JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, qualificada a fls. 255, JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, qualificado a fls. 256 e ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO, qualificado a fls. 260, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput e no artigo 33, parágrafo 1º, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No mesmo período, nas cidades e nas comarcas de Jundiaí e de Taboão da Serra, ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, vulgo "Carolla", qualificado a fls. 26/27, ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", qualificado a fls. 28/29, RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo "Chad", qualificado a fls. 30/31, LUCAS SANTOS DE PAULO, vulgo "Luquinha", qualificado a fls. 319, MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, qualificado a fls. 249, CLAYTON VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 252, JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, qualificada a fls. 255, JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, qualificado a fls. 256 e ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO, qualificado a fls. 260, com emprego de arma de fogo, integravam, pessoalmente, organização criminosa (358/372).

A denúncia foi recebida aos 05 de julho de 2019 (fls. 407/409).

Posteriormente, a denúncia foi aditada às fls. 443/457 para incluir, em síntese, o acusado YURI ROBERTO BERTANI DE SOUZA, vulgo "Salada", qualificado a fls. 69 dos autos n.º 1514064-93.2019.8.26.0609, no polo passivo da demanda, devidamente identificado no bojo das investigações em trâmite e denunciá-lo como incurso no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, na forma do artigo 70 do Código Penal.

O aditamento à denúncia foi recebido aos 23 de julho de 2019 (fls. 522/523).

O acusado RICHARD opôs exceção de incompetência (autos nº 0003850-20.2019.8.26.0609 - em apenso), que foi acolhida, determinando-se a remessa dos autos para uma das varas criminais da comarca de Jundiaí (fls. 768/769).

De acordo com a r. decisão de fls. 830/832, o MM. Juiz da Comarca de Jundiaí suscitou conflito negativo de competência, autuado sob o nº 0039558-

18.2019.8.26.0000, o qual, não foi conhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 853/860), de modo que o feito passou a tramitar perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí.

Diante do comprovado falecimento de ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO, noticiado às fls. 841, com a juntada da respectiva certidão de óbito de fls. 842 e 987/988, foi julgada extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 1010).

Os acusados foram notificados (ALESSANDRO: fls. 1006/1007, fls. 1081/1083, fls. 1290/1291), (ANDRÉ LUIZ: fls. 1059/1061, fls. 1074/1076), (RICHARD: fls. 1134/1135), (CLAYTON: fls. 1084, fls. 1096/1099 e fls. 1854), (JOYCE: fls. 785/786, fls. 1028/1029, fls. 1066/1068, fls. 1274/1275 e fls. 1306/1307), (JAMES: fls. 1146/1147 e fls. 1289), (YURI: fls. 999/1000, fls. 1021/1023 e fls. 1292/1293).

O réu MICHAEL BARBOZA DE PAULA SANTOS, não foi localizado nos endereços constantes nos autos, foi notificado por edital (fls. 1196) e, por não ter se manifestado, tampouco constituído defensor, determinou-se a suspensão do feito e do decurso do prazo prescricional em relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 1428/1429 e fls. 2075/2077). Posteriormente, determinou-se o desmembramento do feito em relação a MICHAEL, em virtude do writ impetrado (fls. 2294/2309 e 2344/2347).

Embora não tenha sido notificado pessoalmente, LUCAS constituiu defensor (fls. 556), que apresentou defesa preliminar às fls. 1212.

Os demais acusados apresentaram defesa preliminar às fls. 557/578 (RICHARD), fls.

1212 (ALESSANDRO, ANDRÉ e JAMES), fls. 1248/1260 (YURI), fls. 1310/1314 (JOYCE) e fls. 1659/1660 (CLAYTON).

Posteriormente, considerando que os réus estavam sendo processados por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 que estabelece a notificação prévia para que o denunciado apresente defesa anteriormente ao início da ação penal, as decisões de recebimento da denúncia e aditamento supracitadas foram revogadas, sendo a denúncia recebida, aos:

a) 11 de dezembro de 2019 em face de RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, por infração ao disposto nos artigos 33 § 1º, inciso III e 35, ambos da Lei 11.343/06; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, §2º da Lei 12.850/2013, todos na forma do artigo 70 do Código Penal (fls. 1178/1179);

b) 03 de março de 2020 em face de ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, como incurso nos artigos 33 "caput", 33, § 1º, inciso III e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; ANDRÉ LUIZ DA SILVA, como incurso nos artigos 33 "caput" e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal e no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; LUCAS SANTOS DE PAULO, como incurso nos artigos 33 "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 "caput" do Código Penal, artigo 35 da Lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; JAMES CARLOS SÃO JOSÉ, como incurso nos artigos 33 "caput", 34 e 35, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal; YURI ROBERTO BERTANI DE SOUZA, como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, na forma do artigo 70 do Código Penal; JOYCE KELLE SANTOS DA SILVA, como incurso nos artigos 33 "caput"; artigo 33 "caput" cc. Artigo 40, inciso VI, artigo 35, todos da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal. (fls. 1350/1353 e 1370);

c) 25 de março de 2020 em face de MICHAEL BABOSA DE PAULA SANTOS, como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.346/05, artigo 180, "caput", do Código Penal, por três vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal (fls. 1428/1429); e

d) 25 de maio de 2020 em face de CLAYTON VINICIUS DE SOUZA SANTOS, por infração ao disposto nos artigos 33 "caput" e 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal e artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal (fls. 1704 e 1722).

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva de dez testemunhas (fls. 2211/2213, fls. 2353 - mídia no sistema e-saj).

Em razão do provimento dado ao recurso em sentido estrito interposto pela acusada JOYCE contra a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência e remeteu o feito para uma das varas criminais da comarca de Jundiaí, determinou-se o retorno dos autos à Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra (fls. 2215/2221 e 2223).

Os autos foram recebidos, momento em que designada audiência em continuação (fls. 2344/2347).

Realizada audiência de instrução em continuação, procedeu-se à oitiva de outras quatro testemunhas. Ao final, os acusados ANDRÉ LUIZ, LUCAS, JOYCE, CLAYTON, RICHARD, ALESSANDRO, JAMES e YURI foram interrogados (fls. 2504/2506).

Foram deferidos os pedidos (i.) do Ministério Público para acessar na íntegra os 3 cadernos apreendidos conforme constavam às fls. 2194/2195 e (ii.) da Defesa do réu ANDRÉ LUIZ quanto à certificação acerca da autenticidade da certidão de antecedentes de fls. 2407/2427, considerando que o réu não reconheceu os processos nela elencados e eles também não constavam nas certidões de fls. 934/935 e 2051/2052. Declarada encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos (fls. 2504/2506).

O Ministério Público protestou, preliminarmente, pela juntada de certidão emitida pela z. Serventia com o intuito de atestar se as certidões de fls. 2407/2427 e de fls. 2528/2548, de fato, pertenciam ao acusado ANDRÉ LUIZ. Após, protestou por nova

vista dos autos. No mérito, pleiteou pela procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva em relação aos réus. Ao final fez considerações sobre a dosimetria da pena de cada um deles (fls. 2554/2629).

A Defesa de RICHARD alegou, resumidamente, em sede preliminar, a nulidade do processo em virtude de exame toxicológico negativo de fls. 623/625. Argumentou que a denúncia é inepta, considerando a ausência de materialidade, posto que no crime tráfico de drogas é imprescindível a apreensão e submissão à perícia do material destinado à comercialização. Arguiu cerceamento de defesa diante do fato de não ter sido juntado documentos produzidos na investigação como o produto da quebra do sigilo de dados cadastrais deferida no bojo das medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática, bem como a ausência de elaboração de laudo e transcrição por "expert" do Instituto de Criminalística devidamente assinado por 02 (dois) peritos, como determinado em lei. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, em síntese, por entender não haver provas suficientes a embasar o decreto condenatório. Ressaltou, mais uma vez, o fato de os entorpecentes não terem sido apreendidos na posse direta do acusado e mais, o trecho da denúncia e seu respectivo laudo de fls. 623/625, apontam para 11.800 (onze quilos e oitocentos gramas) de cocaína, sendo que não é, e não foi detectado como substância entorpecente pela perícia realizada e contida na exordial. No que tange ao crime de associação, asseverou que as provas não evidenciam a união de esforços do acusado com os demais denunciados para o desempenho do tráfico de drogas, de modo a formar associações estáveis e permanentes, conforme requer o preceito incriminador. Ressaltou que ficou bem delineado o distanciamento criminoso entre o acusado e os demais investigados da Comarca de Taboão da Serra (fls. 2633/2665).

A Defesa do réu CLAYTON, por sua vez, argumentou não ter restado comprovado que a linha telefônica interceptada era de propriedade do acusado. Aduziu haver apenas duas ligações atribuídas ao réu e que não há informações que embasem a conclusão policial de que CLAYTON tinha como função auxiliar Mosquito, no transporte de entorpecentes. Asseverou que o endereço mencionado na ligação não corresponde ao endereço do réu. Na ligação, a pessoa indicou o endereço Rua Aratá, nº 602, Vila Marajó, enquanto o endereço de CLAYTON era Rua das Fioreses, endereço este onde a polícia disse que foram encontrados os entorpecentes, alegações estas desmentidas pelo proprietário da casa que acompanhou a apreensão. Alegou, ainda, que as conversas atribuídas a CLAYTON devem ser consideradas como provas nulas, assim como todos os demais atos baseados na interceptação. Ressaltou que não foi apreendido nenhum entorpecente no endereço do acusado e que conforme consta no Boletim de ocorrência de fls. 267/268, a autoridade policial não logrou êxito em achar nada de ilícito nos dois endereços alvos do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos de nº 1513965-26.2019.8.26.0609, e que os policiais, acompanhados do irmão de CLAYTON, foram a um terceiro endereço, que não era alvo do mandado de busca e apreensão. Apontou a ausência de materialidade em relação ao material apreendido e atribuído ao acusado e que, conforme as testemunhas, sequer foi apreendida cocaína, mas sim uma pequena porção de maconha, apenas. Suscitou a suposta apreensão de drogas ser ilegal, isso porque realizada em endereço diferente do constante do mandado de busca e apreensão. No que tange ao crime de associação para fins de tráfico de drogas, argumentou não haver provas de que o acusado teria se associado aos demais acusados, conforme consta na denúncia, bem como ser impossível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2013, tendo em vista não ter sido encontrada nenhuma arma de fogo. Em relação à dosimetria da pena, argumentou que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP lhe são favoráveis, sendo assim de rigor, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, afirmou não haver circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas e, na terceira fase do cálculo, não deveria ser aplicado a causa de aumento prevista no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei n.º 12.850/13, tendo em vista que não ficou comprovado a sua participação em nenhuma organização criminoso armada. Outrossim, deverá ser aplicado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.343/06. Fixação de regime inicial aberto, convertida a pena privativa de

liberdade por penas restritivas de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal. Por fim, requereu seja concedido o direito ao acusado de responder o referido processo em liberdade até sentença penal transitada em julgado (fls. 2666/2690). A Defesa do acusado LUCAS apresentou memoriais escritos às fls. 2691/2697 e alegou, em síntese, a negativa de autoria e que a acusação se valeu de fundamentação abstrata e genérica de que LUCAS dirigiu uma motocicleta que fazia escolta para outro acusado, fato que não ficou comprovado durante a instrução processual. Requereu a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas tanto em relação ao tráfico de drogas, considerando, especialmente, não ter sido apreendido entorpecente com o acusado, como em relação ao crime de associação. Nada obstante, subsidiariamente, requereu seja aplicada a pena mínima com redução no seu grau máximo tendo em vista que o acusado é primário, possui residência fixa e ostenta bons antecedentes.

A defesa de ALESSANDRO, ANDRÉ LUIZ e JAMES, por sua vez, asseverou, em memoriais escritos, como tese defensiva comum aos três acusados, a insuficiência probatória em relação ao crime de organização criminosa, posto que ausentes os elementos que configuram o crime em questão, bem como a participação dos acusados. Argumentou ser inadmissível a condenação, em concurso formal, pelos crimes do artigo 35, da Lei de Drogas e de Organização Criminosa, sob pena de incorrer em bis in idem. Requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado. Em análise individualizada de cada réu, destacou, no que tange ao acusado JAMES, a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito do artigo 34, pelo crime do artigo 33, ambos da Lei de Drogas; a ilicitude das provas apreendidas na diligência realizada no sítio de Jarinu, ante violação de domicílio; fez considerações em relação à dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal. Sobre o réu ANDRÉ LUIZ, argumentou ausência de autoria em relação aos crimes a ele imputados, já que a apreensão da droga encontrada na residência do réu se deu de forma ilegal, posto que realizada em violação ao seu domicílio. Por fim, quanto ao acusado ALESSANDRO, requereu a absolvição dos crimes previstos nos artigos 33 e 33, §1º, inciso III, da Lei de drogas (fls. 2698/2750).

A Defesa de YURI, por seu turno, alegou que de fato utilizou a linha de telefone pertencente ao Sr. ANTÔNIO, mas que a finalidade era para trabalhar em aplicativos de entrega e que tal número somente lhe foi entregue depois que o corréu falecido (ANTÔNIO) deixou a cadeia e lhe deu o aparelho. Ademais, ressaltou que no laudo pericial de fls. 933/960, restou comprovado que não existia, como nunca existiu nenhuma relação de comunicação com os demais corréus, fato este inclusive confirmado no relatório de páginas 109/144. Salientou que não foi encontrado nada de ilícito em poder do acusado ou em sua residência. Aventou que o acusado foi vítima de flagrante forjado pela polícia. Ao final, requereu sua absolvição (fls. 2754/2762).

Por fim, a Defesa de JOYCE requereu que fosse reconhecida a nulidade de provas obtidas por meio da interceptação telefônica. Argumentou não haver provas robustas que indiquem que as linhas telefônicas interceptadas têm qualquer ligação com a ré. Aventou teses absolutórias baseadas na ausência de comprovação da autoria delitiva e ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a condenação apenas pelo crime de Associação ao Tráfico de Drogas. Pleiteou que a pena seja aplicada no mínimo legal, com redução no seu grau máximo, bem como que lhe seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade (fls. 2772/2775).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

PRELIMINARES

(i.) Cerceamento de defesa

A defesa do réu RICHARD alegou, em sede preliminar, a nulidade do processo, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa. Argumentou não ter sido juntado aos autos documento produzido na investigação como o produto da quebra do sigilo de dados cadastrais deferida no bojo das medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática, bem como a ausência de elaboração de laudo e transcrição por expert do Instituto de Criminalística devidamente assinado por 02 (dois) peritos.

Como cediço, a cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ – RHC nº 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

A Defesa aponta a ausência do produto da quebra do sigilo de dados cadastrais, deferida no bojo das medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática, ao passo que consta no relatório policial que a identificação do acusado se deu mediante a obtenção dos dados cadastrais das linhas telefônicas interceptadas perante a operadora de telefonia, sem que tenham sido acostados os documentos recebidos dela.

Nesse ponto, destaco não ter verificado a existência de qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, conforme alegado pela Defesa de RICHARD.

A identificação do proprietário das linhas interceptadas de números (11) 97160-0019 e (11) 99764-1189 foi realizada pelos agentes públicos mediante obtenção de dados cadastrais perante a operadora de telefonia celular, o que constou expressamente no relatório policial e, para tanto, juntou-se printscreen com os dados do acusado (fls. 112), bem como o próprio acusado confirmou em juízo que o número (11) 97160-0019 era utilizado por ele antes de ser preso.

Embora o acusado não tenha reconhecido como sendo de sua propriedade a linha de número (11) 99764-1189, confirmou que o endereço relacionado no cadastro se refere ao local de sua residência.

Ressalta-se, ainda, que as investigações foram minuciosas no que tange à identificação do réu e que a autoridade policial realizou outras tantas diligências, trabalhos de campo com fotografia etc. materializadas nos relatórios acostados aos autos, corroborando as informações obtidas nos registros junto à operadora de telefonia.

Desta feita, não constato a ocorrência do vício apontado pela Defesa, notadamente, pelo fato do próprio acusado ter reconhecido, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a linha interceptada era de fato sua.

No que tange, por sua vez, à alegada ausência de elaboração de laudo e transcrição por expert do Instituto de Criminalística devidamente assinado por 02 (dois) peritos, entendo que tal ausência, em verdade, não implica nulidade do processo. Além de ser inadmissível que se exija do Instituto de Criminalística, o qual conta com recursos escassos e grande número de perícias para realizar, a transcrição integral das aludidas gravações, o que até poderia inviabilizar esse meio de prova, pacífico o entendimento de que a transcrição não precisa ser feita por peritos oficiais. Pode ser realizada pelos próprios policiais que atuam na investigação, pois não exige conhecimentos técnicos. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há necessidade de degravação dos diálogos em sua integridade por peritos oficiais, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1233396/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/06/2013).

No exercício de investigação criminal, o membro do Ministério Público pode requerer ao juízo a interceptação telefônica dos investigados. A eventual escuta e posterior transcrição das interceptações pelos servidores do Ministério Público não têm o condão de macular a mencionada prova, pois não passa de mera divisão de tarefas dentro do próprio órgão, o que não retira do membro que conduz a investigação a responsabilidade pela condução das diligências. (STJ. 5ª Turma. HC 244554-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/10/2012).

Nesse diapasão, verifica-se, não ter havido cerceamento de defesa, conforme aventado pela Defesa de RICHARD, bem como tais provas terem sido produzidas sem que houvesse qualquer prejuízo à parte.

(ii.) Violação de Domicílio

A Defesa de CLAYTON, por seu turno, alegou que seu domicílio foi violado na medida em que a polícia diligenciou em endereço diverso daqueles constantes do mandado de busca em apreensão concedido no bojo dos autos nº 1513965-26.2019.8.26.0609 (apensado aos presentes autos).

Consta da denúncia e do respectivo aditamento, em síntese, que no dia no dia 14 de

junho de 2019, por volta das 10h00, na Rua dos Fioresis, nº 472, Castanho, Jundiaí/SP, CLAYTON, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 11.800kg (onze quilos e oitocentos gramas) de cocaína, sendo esta substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n.º 3093/2019 - 01º DP de Taboão da Serra (fls. 267/268) e auto de exibição e de apreensão. Compulsando os autos nº 1513965-26.2019.8.26.0609, verifico ter sido deferida a medida de busca e apreensão em relação ao réu CLAYTON nos seguintes endereços: Rua Ananatuba, 533 - Várzea Paulista/SP; e Rua Aratá, 602 - Parque Guarani - Várzea Paulista/SP (fls. 16/17 daqueles autos).

No Boletim de Ocorrência de fls. 267/268, consta que após não lograrem êxito em achar nada de ilícito nos dois endereços alvos do mandado de busca e apreensão, os policiais foram a um terceiro endereço, acompanhados do irmão de CLAYTON, qual seja a Rua dos Fioresis, n.º 472, Castanho, Jundiaí/SP.

Em juízo, verificou-se que quando os policiais abordaram o proprietário e pediram para que ele abrisse a residência alugada para CLAYTON, argumentaram estarem cumprindo mandado, mas não o apresentaram para a testemunha. Ademais, quando da realização da diligência em comento, o réu ainda não teria entregado o imóvel definitivamente para o locador e proprietário, Sr. José Microni da Silva, ouvido em juízo, o que veio a ocorrer dias após o cumprimento do mandado, tanto que os pertences do réu ainda estavam dentro do imóvel e o proprietário estava sem as chaves respectivas.

Nesse ponto, ressalto não ser legal a autorização de ingresso em domicílio dada pelo proprietário de imóvel locado, o que, segundo a lição de Cleber Masson poderia, inclusive, em tese, configurar o crime de invasão de domicílio: "O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo proprietário do bem, quando entra ou permanece na residência ocupada pelo inquilino contra sua vontade expressa ou tácita. O CP não protege a propriedade nem a posse indireta do locador. O locatário, possuidor direto do imóvel, não é ofendido em sua posse, e sim em sua tranquilidade doméstica." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Método, 2019, p. 696.)

A defesa ainda destacou que o endereço mencionado na ligação interceptada não correspondia ao endereço do réu, considerando que o interlocutor indicou o endereço Rua Aratá, nº 602, enquanto o endereço de CLAYTON era Rua dos Fioresis, nº 472.

Nesse contexto, constato ter sido infringido o direito à inviolabilidade da residência do acusado CLAYTON, conforme apontado, devendo tal diligência e as provas derivadas da apreensão em questão serem declaradas nulas.

Além disso, apenas para registrar, posto que tal fato será mais bem abordado em tópico específico, a substância apreendida na residência do acusado foi periciada, sendo que o laudo definitivo restou negativo (fls. 623/625), ou seja, não restou comprovado se tratar de substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, DECLARO A NULIDADE das provas produzidas a partir da diligência cumprida na Rua dos Fioresis, n.º 472, Castanho, Jundiaí/SP, conforme Boletim de Ocorrência n.º 3093/2019 - 01º DP de Taboão da Serra (fls. 267/268) e auto de exibição e de apreensão, mais especificamente os laudos periciais e autos de apreensão de fls. 623/625, 2173/2191, 2194/2195, 2509/2513.

Ainda sobre a mesma temática, isto é, de eventual violação de domicílio, a Defesa de JAMES asseverou que a apreensão da droga, encontrada no sítio do acusado se deu de forma ilegal, em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 11, "2", da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em decorrência do quanto apontado, requereu o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da apreensão dos entorpecentes.

Respeitado entendimento da Defesa em sentido diverso, compulsando os autos nº 1513965-26.2019.8.26.0609, verifico ter sido deferida medida de busca e apreensão nos seguintes endereços: Avenida Dr. Gilberto Luis Pereira da Silva, 13.605, Bloco G, Apto 605 - Cidade Nova - Jundiaí/SP e Alameda das Palmas, 28 - Jarinu/SP, endereços estes relacionados a JAMES (fls. 16/17 dos autos supracitados).

Ou seja, não há que se falar em qualquer mácula em relação à apreensão das drogas encontradas no sítio em Jarinu, já que se deu em cumprimento de um mandado de busca e apreensão deferido judicialmente.

Com efeito, destaca-se os objetos apreendidos, conforme consta do Boletim de Ocorrência de fls. 16:

“Prosseguindo na operação de campo, os policiais civis diligenciaram na chácara utilizada pelos indiciados nominados e seus comparsas, chegando no local às 16h00, na Alameda das Palmas, 28 Jarinu, SP, os policiais civis encontraram a chácara vazia, ingressaram no referido imóvel e ali lograram êxito em localizar e apreender: UM TAMBOR COM 10 (dez) SACOS DE UM PÓ BRANCO, APARENTANDO SER COCAÍNA, 1 (um) SACO PRETO COM PÓ BRANCO, UM SACO BRANCO COM PÓ BRANCO, 7 (sete) LIQUIDIFICADORES, 9 (nove) BANDEIJAS, DIVERSOS APETRECHOS, 01 (uma) AGENDA COM DIVERSAS ANOTAÇÕES, 01 (um) NOTEBOOK, 01(uma) CONTA DE ENERGIA.”

Destaca-se, ainda, o sítio ter sido localizado por meio da análise de ERBs, quando o acusado JAMES efetuou ligações no dia 15/16/2019, conforme narrado no relatório de fls. 317/318 dos autos da interceptação telefônica nº 0001634-86.2019.8.26.0609. Pelas ligações, a equipe de investigação identificou que JAMES era o responsável pela “mistura” das drogas e o sítio onde se realizavam as misturas era dele. Nas transcrições é possível identificar que CAROLLA e JAMES tratam constantemente e combinam data e hora para a mistura das drogas (fls. 05 dos autos nº 1513965-26.2019.8.26.0609).

Tendo em vista a apreensão ter se dado em estrito cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, não há que se falar em violação ao domicílio do acusado.

Por todo exposto, fica rejeitada a preliminar arguida pela Defesa de JAMES.

O réu ANDRÉ LUIZ também argumentou que a apreensão de drogas em sua residência se deu mediante violação do seu domicílio, mas a tese defensiva, igualmente, não subsiste.

Conforme narrado pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados CAROLLA e ANDRÉ LUIZ, durante a campana realizada viram CAROLLA ingressar na residência de ANDRÉ LUIZ e, depois de algum tempo, sair dela carregando uma sacola.

Os policiais narraram com detalhes como se deu a operação, especialmente o fato de que após essa campana perseguiram CAROLLA até o prenderem, quando verificaram que dentro da sacola que carregava havia 09 sacos de cocaína.

Dessa forma, considerando que CAROLLA havia retirado a sacola com cocaína da casa de ANDRÉ LUIZ, havia prova da prática do tráfico ilícito de drogas em situação de flagrância no interior da residência do acusado ANDRÉ LUIZ, delito de natureza permanente cuja consumação se protraí no tempo, circunstância que autorizava o ingresso dos policiais no imóvel e a realização da busca e apreensão no local, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, a fim de localizar outras quantidades de droga, o que de fato acabou ocorrendo (artigo 5º, inc. XI, segunda parte, da Constituição Federal, e artigo 303 do Código de Processo Penal).

Com efeito, a garantia à inviolabilidade de domicílio não é absoluta, podendo ser restringida nas hipóteses de flagrante delito, nas quais se inserem os crimes permanentes, consoante previsto na Carta Magna. Nesse sentido:

“1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial” (STJ - RHC nº 120745; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j.. 6.2.2020).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DENEGADA" (STJ - HC nº 538256; Sexta Turma; Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; j. 4.2.2020).

"2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio. O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal" (STJ - HC nº 540823; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 4.2.2020).

Superadas as alegações preliminares. Passo ao exame mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência lavrados pelo 01º DP de Taboão da Serra de nº 769/2019, nº 886/2019, nº 2581/2019 de fls. 23/24, 25/26, 439/441, 442/445, 453/461 dos autos nº 0001634-86.2019.8.26.0609 e fls. 10/18 dos autos principais; pelos relatórios de investigação, representações e mídias de fls. 108/158 e fls. 325/328 dos autos principais, bem como os acostados nos autos da interceptação telefônica às fls. 05/20, 47/58, 59/70, 71/95, 105, 137/146, 147/196, 203, 266 267/274, 276/345, 347/363, 364/388, 389/438; ofício da operadora TIM de fls. 262/265 dos autos nº 0001634-86.2019.8.26.0609; pelos autos de exibição e de apreensão de fls. 19/25, 281, 2196/2197 e 2198/2199; fotografias de fls. 88, 93/103; recibo do vigilante pago pelo réu James para trabalhar no sítio em Jarinu de fls. 92; pelos autos de constatação de fls. 75/78 (parcial), de fls. 594/597 (parcial), de fls. 611/613 e de fls. 617/619; pelos laudos químico-toxicológicos definitivos de fls. 598/602 (parcial), fls. 614/616 e fls. 620/622; pelo comprovante de inscrição e situação cadastral perante a receita federal e JUCESP atinente ao estabelecimento comercial GUILHEM & BRINO LTDA (fls. 377/379); pelos laudos de exames periciais de armas de fogo (fls. 603/606 e fls. 607/610), atestando a aptidão das armas para realização de disparos, bem como pela prova oral produzida, em sede policial e em Juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa.

(I.) DA IDENTIFICAÇÃO E AUTORIA DOS ACUSADOS

A testemunha José Altamiro da Silva, Delegado de Polícia do 01.º DP Taboão da Serra, declarou em juízo que, tendo em vista a complexidade do caso, não se recordava dos detalhes, sendo necessária consulta ao relatório final de sua autoria. Assim, ratificou o relatório final presidido pelo próprio declarante. As investigações foram originadas após uma ação policial realizada no Município de Taboão da Serra, a fim de combater o tráfico de entorpecentes. Os policiais civis responsáveis pelas investigações, informaram ao depoente a necessidade de pedido de quebra de sigilo telefônico dos acusados. Não se recorda a maneira que foram identificadas as linhas telefônicas interceptadas, bem como não se recordou de seus usuários. Contudo, afirmou que constou no relatório final o desenrolar das investigações. Não se recordou do tempo necessário para o término das investigações, porém, informou que não foi uma investigação tão demorada. Teve contato com os acusados no momento da prisão e dos depoimentos em sede policial, mas não se recordou da fisionomia deles. Ratificou o relatório em que pediu a prisão temporária do acusado Yuri. Não se recordou da linha interceptada que pertencia ao acusado Antonio, bem como não se recordou se o acusado Yuri afirmou não ser o indivíduo conhecido pela alcunha "Salada" (cf. gravação disponível no sistema e-Saj).

Na fase inquisitiva, o policial civil Paulo Rogério Gonçalves da Rocha, declarou (fls. 04/05): "Que, após dias de investigação, campana e diligências, voltadas ao combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, que originou a Medida Cautelar de nº 0001634-86.2019.8.26.0609, em trâmite perante a Vara Criminal de Taboão da Serra, SP, identificaram uma organização criminoso com forte estrutura e tarefas bem definidas para os seus integrantes, na região de Jundiaí, Estado de São Paulo. Na referida investigação os policiais civis identificaram: RICHARD AGOSTINHO GUILHEM, vulgo, "CHAD", ALESSANDRO RICARDO CAROLLA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA, vulgo "Mosquito", Lucas, Vulgo Luquinha e mais integrantes do tráfico de entorpecentes, ainda não qualificados. De posse dos endereços e qualificações os policiais civis realizaram uma breve campana, próximo a residência de "Mosquito" (Rua Daniel Mantovani, 26,

Jundiaí), e ali observaram a chegada de "Carolla" com um Veículo GM/ONIX, placas: FMQ-3618 - Jundiaí - SP, que desembarcou do veículo, adentrou a residência de "Mosquito", ficou alguns minutos, saindo de lá uma sacola, que colocou em seu veículo e saiu com o veículo, sendo escoltado por uma moto branca, conduzida por LUCAS. Os policiais civis decidiram seguir "Carolla" que, em certa parte do percurso, percebeu a presença dos policiais civis e tentou empreender fuga, porém foi contido pelos policiais civis na Rua Tomás Pereira, 200 as 14h16, dentro do veículo foi encontrada uma sacola com 9 (nove) SACOS DE UM PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA, bem como DOIS APARELHOS CELULARES (Cumprir destacar que um dos aparelhos possuía o chip interceptado na Medida cautelar), sendo realizada a prisão de "Carolla", e a apreensão do veículo, das drogas e dos celulares, Lucas conseguiu fugir com a motocicleta. As 15h00, os policiais civis diligenciaram na casa de "Mosquito", Rua Daniel Mantovani, 26, Jundiaí, e ali encontraram um tambor contendo 7 (sete) SACOS DE UM PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA, que foi apreendida, juntamente com os veículos que ali estavam, quais sejam: um veículo GM/CAPTIVA de cor preta, placas: FDS-1101 - Várzea Paulista - SP e um veículo VW/GOLF de cor prata, placas: DFV-9851 - Jundiaí - SP, bem como um aparelho celular Samsung, CUJA LINHA TAMBÉM É OBJETO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. Prosseguindo na operação de campo, os policiais civis diligenciaram na chácara utilizada pelos indiciados nominados e seus comparsas, chegando no local às 16h00, na Alameda das Palmas, 28 Jarinu, SP, os policiais civis encontraram a chácara vazia, ingressaram no referido imóvel e ali lograram êxito em localizar e apreender: UM TAMBOR COM 10 (dez) SACOS DE UM PÓ BRANCO, APARENTANDO SER COCAÍNA, 1 (um) SACO PRETO COM PÓ BRANCO, UM SACO BRANCO COM PÓ BRANCO, 7 (sete) LIQUIDIFICADORES, 9 (nove) BANDEIJAS, DIVERSOS APETRECHOS, 01 (uma) AGENDA COM DIVERSAS ANOTAÇÕES, 01 (um) NOTEBOOK, 01(uma) CONTA DE ENERGIA. Os policiais civis diligenciaram às 18h00, na Adega que já haviam identificado como sendo de propriedade de "Chad", ali realizaram a prisão do mesmo, bem como localizaram/apreenderam 01 (um) UM REVOLVER TAURUS CALIBRE .38 SPL e 5 (cinco munições íntegras em igual calibre) 2 (dois) CADERNOS COM ANOTAÇÕES, 01 (um) CELULAR XIAOMI, R\$ 3.000,00 (três mil reais) EM DINHEIRO e a MOTOCICLETA BRANCA de marca HONDA/BIZ 125, PLACA: FQZ-6757 - Jundiaí - SP, utilizada por Lucas para escoltar "Carolla". Em nova diligencia, os policiais civis foram até a residência de "Chad", na Rua Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva, 220, acompanhados por ele e ali localizaram: 01 PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA de marca Taurus em calibre .380 ACP com seis cartuchos íntegros e R\$5.000,00 (cinco mil reais) EM DINHEIRO, EM NOTAS DE R\$ 2,00 (dois reais). Por derradeiro, os policiais civis diligenciaram até a casa da irmã de "Carolla", na Av. José Mazzalra, 111, em Jundiaí, e ali localizaram o veículo de marca Renault/Logan, placas: EVT-3480 - Jundiaí - SP, cumprir destacar que o referido veículo possui cofre com segredo para armazenar drogas, sendo que já nesta unidade policial, o indiciado ALESSANDRO RICARO CAROLLA, apontou e indicou aos policiais civis que se empenharam na ocorrência ora apresentada, o modos operandi para destravar o compartimento/cofre de transporte de entorpecentes ilícitos que eram transportados com o mencionado veículo. Não restam dúvidas de que os indiciados, são integrantes de uma forte organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, mais que as drogas apreendidas, as armas, os veículos, os valores em dinheiro com notas trocadas, tudo em notas de R\$2,00 (dois reais), os cadernos demonstrando a contabilidade da traficância, com nomes e valores, revela o grau de periculosidade, que os indiciados nominados e qualificados, trazem para a saúde e incolumidade pública. Assim, o local, as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, são elementos que evidenciam com razoável segurança para este momento, que todo o material serviria à mercancia espúria. Portanto, reputo que há subsunção da conduta à figura do crime de tráfico de entorpecentes. Foi ratificada a voz de prisão em flagrante delito dada anteriormente aos indiciados pela prática das figuras típicas contidas nos dispostos nos artigos 33 e 35 caput da Lei Federal nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), artigo 16 parágrafo I da Lei Federal número 10826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e artigo 2º parágrafo 2º da Lei Federal número 12850/2013(Lei de combate às organizações criminosas), fornecendo-se via das notas de